

감사연번호 2017-특정감사-

감사실장

차 형 범

감사결과처분요구서

- 계약직원에 대한 폭언 민원 조사 -

8d73d9e8-724111081416

2017. 3.

검사자		팀 장
 문 인 택		 양 해 연

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사인원 및 기간	1
II. 감사대상 현황	2
1. 조사대상자	2
2. 민원인	2
III. 감사결과 처분요구	2



I. 감사 실시 개요

1. 감사 목적(배경, 필요성)

2017. 2. 21.(화), 아부다비지사 시운전운영 1팀 기간제근로자 민원인 △△△(이하 ‘민원인’)이 같은 날 12:05경 아부다비지사 직원식당 앞에서 총무팀 대리 ▲▲▲(*****)으로부터 근로계약서를 제출하지 않은 것을 문제 삼으면서 폭언을 당한 사실에 대하여 민원을 신청하였다.

감사팀은 예비조사 결과 대리 ▲▲▲과 민원인 간의 다툼에 의한 폭언이 있었고, 민원인이 이를 문제 삼아 고용계약 해지를 요구한 사실을 확인하였다.

이에 따라 폭언여부와 경위 등을 조사하여 위법한 사안에 대하여는 엄중 문책하기 위해 이번 감사를 실시하였다.

b267f000-a8af11081416

2. 감사 중점

이번 감사의 대상 및 중점은 폭언사실 및 경위이며, 또한 이로 인해 민원인이 고용계약 해지를 요구한 사유에 대한 조사이다.

3. 감사인원 및 기간

이번 감사는 2017. 3. 6.부터 같은 해 3. 13.까지 아부다비지사 감사팀 소속 감사자 2명을 투입하여 조사하였고, 3월 24일 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.



Ⅱ. 감사대상 현황

1. 조사대상자

이 건과 관련된 직원은 2014년 1월 22일 아부다비지사에 전입하여 사업지원실 총무팀에 근무하던 중, 2017년 2월 6일 정기인사 이동에서 따라 한빛본부로 발령된 상태이다.

성 명	사번 / 직급	소 속	지사 전입일	이동 발령일
▲ ▲ ▲	07192967 / 4	총무팀	2014. 1. 22.	2017. 2. 6.

2. 민원인

이 건과 관련된 민원인 △△△은 2016년 8월 20일 아부다비지사 현지인력 채용 절차에 따라 기간제 근로자로 채용되어 발전소 자료관리원으로 근무 중이다.

성 명	나이/성별	소 속	담당업무	채용일
△ △ △	36세(남/기혼)	시운전운영 1팀	DDCC ¹⁾ 담당	2016. 8. 20.

Ⅲ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	아부다비지사	특정	폭언 및 업무소홀	경고	(1)
2	아부다비지사	특정	기간제근로자 관리 소홀	통보	-

2. 처분요구 세부명세 : 별첨 참조

1) DDCC (Documents Drawing Control Center)



보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사자	팀 장
1	1	1/1	검사자 3직급 ○○○		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고 및 통보

제 목 계약직원에 대한 폭언 민원

관 계 부 서 아부다비지사

2017. 2. 21.(화), 아부다비지사 시운전운영 1팀 기간제근로자 민원인 △△△(이하 ‘민원인’)이 같은 날 12:05경 아부다비지사 직원식당 앞에서 총무팀 대리 ▲▲▲으로부터 근로계약서를 제출하지 않은 것을 문제 삼으면서 폭언을 당한 사실에 대하여 민원을 신청하였다.

1. 식당 앞에서 폭언

2017. 2. 21.(화), 12:05경 민원인은 한전 직원식당 앞에서 식사를 마치고 휴식을 위해 매점으로 향하던 중 ▲▲▲을 만나게 되어 인사를 하고 지나가려고 하였으나 ▲▲▲은 계약서를 주지 않는다고 누차 강제 종용하면서 “사람이 장난인 줄 아냐?”라는 말과 함께 험한 인상으로 화를 내며 모욕적인 언행을 계속하였고, 직원들이 점심을 먹고 나오려 하자 ▲▲▲은 민원인의 왼쪽 팔과 어깨를 강제로 잡아끌고 다른 곳으로 가자고 하자 민원인은 팔을 놓으라고 계속 요구하였다.

민원인은 이와 같은 ▲▲▲의 행위에 매우 모욕적이고 무례하며 강제적인 행동에 당황하였고, 극도의 모욕감과 수치심을 느꼈다고 하였다.

반면 ▲▲▲은 처음부터 짜증내거나 언짢게 말하지는 않았고, 보통의 대화로 계약서 제출을 요구하였으나, 민원인이 계속해서 ID²⁾ 미발급 이유를 대면서 “어떻게 계약서를 쓸 수가 있겠냐”며 오히려 불쾌한 인상으로 말하였다고 한다.



또한, 강제로 잡아끌고 간 것이 아니고 2~3회 언성 높여 말한 사실에 대해 미안하다는 사과와 함께 사람들 시선이 있으니 조용히 얘기하자는 의도로 옆에 있는 벤치에 가자고 하는 상황이었다고 한다.

주변 목격자의 진술에 따르면 식당 쪽에서 높은 언성이 들려 살펴보니 ▲▲▲과 민원인이 서로 언쟁을 하면서 목격자들이 있는 벤치로 오고 있었던 상황에서, ▲▲▲은 본인이 곧 한국으로 귀국하는데 계약서를 마무리해 놓고 가야 하지 않겠냐는 말을 하였고, 민원인은 계약서와 관련된 불만을 표하며 ▲▲▲이 계약을 해지시켜 한국에 돌아가도 상관이 없다는 말을 들었다고 하였다.

또 다른 목격자의 진술에 따르면 민원인은 ID카드 미 발급과 계약서에 대한 불만을 표시하면서 “홍분해 있으니 다시 이야기하자 그리고 계약해지통보서를 달라”는 말을 들었다고 하였다.

따라서, 민원인은 ID카드 미발급과 계약서 내용에 대한 불만이 있었고, ▲▲▲은 국내 복귀에 따른 관련 업무를 마무리하기 위해 계약서가 필요한 상태에서 서로 간에 감정이 폭발하여 발생한 것이다.

▲▲▲은 처음부터 폭언한 것은 아니었고, 폭언 내용도 단순한 감정 폭발에 의한 것이며, 또한 민원인에게 수차례 사과를 한 것으로 보아 의도적으로 모욕을 주고자 한 것으로 보이지 않는다.

그러나, 공개된 장소에서 상대방이 모욕을 느낄 정도로 폭언을 하여 민원인이 불명예스럽게 퇴사하게 하였으며, 또한 직원으로서 지켜야 할 품위유지 의무를 위반하였다.

2. 근로계약서 미 작성

「아부다비지사 현지 계약직원 채용 및 운영세칙」에 따르면, 계약직원 채용은 채용계획 수립, 모집공고 및 지원서 접수, 서류 및 면접평가에 따라 선발하고 선발된 직원은 근로조건을 명시된 Offer Letter 동의를 거쳐 계약체결을 하여야 한다.

그러나, 민원인은 '16. 8. 21. 입국 후 5개월이 지난 '17. 1월까지 근로계약서를

2) ID (UAE Resident Identity Card), UAE 거주카드(주민등록증)



▲▲▲로부터 받지 못하였다. ▲▲▲의 진술에 따르면 계약서는 수습기간 3개월 이내에 작성하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 보통 입국 후 2주 이내에 작성하고 있으며, 이때 계약서는 원본 2부를 작성하여 문서수발원을 통하여 피고용인에게 전달하면, 피고용인은 계약서를 충분히 읽어보고 다시 문서수발원을 통해 계약서를 전달받는다고 한다.

이번 계약서는 민원인을 포함하여 함께 입국한 7명 중 6명은 입국 후 10일 이내에 전달하였으며, 계약서 누락 이유에 대해서는 민원인과 같은 날 입국한 계약직원들과 같이 보냈고, 민원인이 받지 못하였다는 별도의 말을 들은 사실이 없기 때문에 다른 직원과 마찬가지로 이미 계약서를 전달하였다고 생각하였다.

그러나, 「근로기준법」 제17조에 따라 사용자는 근로자를 고용할 경우 근로조건이 명시된 근로계약서를 작성하여 사본을 교부해야 하며, 수습기간에도 동일하게 근로계약서를 작성하여야 한다.

또한, 회사 「기간제근로자관리지침」 제18(관리감독 의무)조 ②항 따르면 사용부서장은 기간제근로자의 근무상황을 감독하고, 근무와 관련하여 법적문제가 야기되지 아니하도록 사전에 충분한 조치를 하여야 한다고 되어있다.

따라서, ▲▲▲은 민원인이 '16. 8. 21. 입국 후 5개월이 지난 '17. 1월까지도 민원인과의 근로계약서 작성이 누락된 사실조차 인지하지 못하는 등 업무를 소홀히 하여 「근로기준법」 위반 및 민원을 야기한 책임이 있다.

조치할 사항 1. 아부다비지사장은 위 직원을 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “**경고**” 처분하시기 바랍니다.

2. 아부다비지사장은 ① 기간제 근로계약과 관련된 쟁점사항을 점검하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 방지대책을 수립하고, ② 기간제근로자의 차별적 처우가 발생할 경우 이에 대한 고충을 처리하는 고충처리담당자를 지정하여 운영하기 바랍니다. (통보)

